

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096654-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARIA JOSE BEZERRA DE FARIAS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DECISÃO REVISTA ANTE A DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA PELA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA, BEM COMO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA QUE DEMONSTRA A POSSÍVEL CONCRETIZAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO EM DESFAVOR DA AUTORA - DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA REVISTA - LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025.

5096654-52.2024.4.02.5101

510015258534 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096654-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARIA JOSE BEZERRA DE FARIAS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Trata-se de MEDIDA DE URGÊNCIA interposta pela parte autora visando a reforma e concessão de tutela de urgência indeferida no processo de origem.

Sustenta, em síntese, que: (i) recebe aposentadoria por idade pelo Instituto Nacional do SeguroSocial – INSS, desde 03/02/2018, com benefício registrado sob o nº 190.801.048-4, no valor mensal de R\$ 1.412,00; (ii) que foi vítima de fraude em seu benefício previdenciário, em decorrência de empréstimos formalizados junto ao banco Agibank; (iii) que não realizou qualquer solicitação de empréstimo recentemente, tratando-se de uma fraude aplicada por terceiros em sua aposentadoria.

Na 1a instancia, a liminar foi indeferida com base nos seguintes argumentos:

"(...)

3 - In casu, a autora alega que não assinou contrato com as requeridas, mas vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB nº 190.801.048-4), em decorrência de empréstimos realizados mediante fraude praticada por terceiro, objetivando a suspensão dos mesmos por meio de medida liminar.

De acordo com a prova dos autos, há referência a utilização de aparelho celular de alguma forma relacionado aos empréstimos, o qual não é da autora, e sim de pessoa investigada por ilícitos penais.

Ocorre que em princípio os empréstimos foram debitados na conta da Autora, tendo havido transferências via pix da sua conta para terceiros.

Assim o momento adequado para apreciação da tutela de urgência é o da prolação da sentença, após a produção da prova plena.

Ante o exposto, **INDEFIRO** A TUTELA DE URGÊNCIA.

(...)"

A decisão de 1ª instância foi revista por esta Relatoria (evento 15, DESPADEC1), para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício da parte autora em favor do AGIBANK, pois tem-se a presença da urgência pelo só fato de cuidar de verba alimentar. Quanto à verossimilhança do direito, o histórico de empréstimos legítimos (apenas 2 com banco oficial), o *modus operandi* comprovado daquele que seria o real beneficiado pelo empréstimo, e a agilidade com que atuou (o empréstimo foi contraído em 19/09/2024, somente sendo descontado no mês seguinte e já no mês de novembro a parte autora entrou contato com o setor jurídico do banco) também militam a favor da autora.

O INSS informou o cumprimento da medida (evento 23, OFÍCIO/C1).

Apresentadas contrarrazões (evento 24, OUT1), vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

Em sua contestação, o AGIBANK não impugnou os fundamentos da decisão de concessão de medida liminar, quais sejam: a urgência derivada da natureza alimentar da verdade e a presunção, em juízo de probabilidade, de que a autora tenha sido vítima de fraude bancária perpetrada por terceiro que configuraria a probabilidade do direito.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me à decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo o parcial deferimento da tutela recursal requerida, nos termos da decisão do evento 15, DESPADEC1.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.